
2023년 한국수자원조사기술원

제4차 특정감사 결과

[음주운전 적발 자진신고]

2023. 10. 20.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 특정감사 실시개요	1
--------------------	---

II. 감사결과	2
----------------	---

III. 감사결과 처리 및 처분요구	3
---------------------------	---

붙임1 제4차 특정감사 처분요구 명세서

붙임2 감사결과 처분요구서

I. 특정감사 실시개요

□ 추진배경 및 목적

- (추진배경) 음주운전에 대한 기술원 직원의 자진신고가 접수됨에 따라 해당 사안에 대한 사실관계 확인
※ 음주운전 적발 자진신고(△△△△△실 □□□□4팀 ○○○ 전임연구원, 2023. 10. 11.)
- (추진목적) 음주운전으로 인한 품위유지 의무 위반 사항이 발생함에 따라 기강해이에 대한 엄중 책임을 물어 향후 유사사례가 발생하지 않도록 조치

□ 추진근거 및 개요

- (추진근거) 「감사규정」 제5조제6호
- 기타 감사가 그 직무상 필요하다고 인정하는 사항
- (추진개요)

구 분	내 용	비 고
감사대상	· 음주운전 적발 직원	· 자진(구두)신고 (2023. 10. 11.)
점검기간	· 2023. 10. 13.(금) ~ 10. 18.(수), 4일	
점검내용	· 음주운전 적발 관련 사실관계	
점검방법	· 관련자 면담 및 <u>관련서류</u> 조사	· 주취운전자 적발보고서 · 경위서
감사반 구성	· 감사실 3명	· 감사반장: 감사실장

□ 관련법령(규정) 및 중점사항

- (관련법령) 「도로교통법」 등
- (관련규정) 「인사관리규정」, 「징계요령」 등
- (중점사항) 음주운전 내용 및 적발 경위

Ⅱ. 감사결과

□ 사건개요

- 2023. 9. 6. 22:30 소주 1.5병, 맥주 1병 음주 이후 취침
- 2023. 9. 7. 06:45 운전을 하던 중 ‘나주 요금소’에서 경찰공무원의 음주 단속에 의해 적발
 - 1차 호흡조사 → 2차 채혈검사
 - 측정을 응하지 아니하거나 음주운전으로 인한 사상자 발생 사실 “없음”
- 2023. 10. 11. 단순음주(혈중알코올농도 0.049%) 건으로 “검찰 송치” 통보
 - 관할지 이관(나주경찰서⇒파주경찰서) 이후 파주경찰서에 출석하여 단순음주로 조사 완료(파주경찰서 ‘주취운전자 적발 보고서’ 내용 확인)
 - ※ 검찰송치 이후 사법 처분 통지 전 상황이나 관련자가 출석 이후 즉시 자진신고
- 위반사항
 - 도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지) 위반
 - 「인사관리규정」 제30조(품위유지의 의무) 위반
- 임용일(2012. 3. 5.) 기준 과거 음주운전 적발 이력 “없음”
 - ※ 음주운전 횟수를 산정할 때에는 행정안전부령 제253호 공무원 징계령 시행규칙 일부개정령의 시행일인 2011년 12월 1일 이후 행한 음주운전부터 산정

□ 적극행정 면책 등

- 적극행정 면책 “해당 없음”
- 「징계요령」 제7조제3항제8호에 의해 음주운전은 감경대상에서 제외

Ⅲ. 감사결과 처리 및 처분요구

□ 감사결과 처리절차 적극행정 면책

- (처리절차) 감사 확인사항 도출 → 관련자료 검토 → 감사 결과 확정 → 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사결과 통보
- (적극행정 면책) 적극행정 면책 대상 검토 결과 “해당 없음”
※ 「감사규정」 제26조 및 「적극행정 운영규정」 제22조

□ 증거 서류 등의 징구

- (확인서) 관련자 자진신고 시에 제출한 “주취운전자 적발보고서(파주경찰서, 2018-6-2806-000443)” 및 사고경위서로 위반행위가 확인됨에 따라 미징구
- (질문서) 음주운전에 대한 관할경찰서(나주경찰서⇒파주경찰서 이관) 조사가 종결 (2023. 10. 11., 혈중알코올 농도 0.049%)되어 검찰로 송치됨에 따라 질문서 미징구

□ 감사 결과 회의

- (감사결과회의) 감사담당자 내부회의 실시('23. 10. 19.)
 - 감사결과 처분 요구에 대한 공정성 훼손 가능성이 낮고 적극행정 면책의 심사 대상이 없음에 따라 감사처분심의위원회 미운영
 - 「감사규정」 제23조 제3항에 따라 감사결과 및 처분 요구내역 검토
- (결과확정) '23. 10. 19.(목) 감사결과 최종 확정

□ 처분요구 및 통보사항

- (처분요구) “음주운전 징계양정기준”에 따라 신분상 처분 요구 및 사례 전파
 - 신분상 처분 1건(징계 1건)
- (통보사항) 처분요구 명세서 및 감사결과 처분요구서
 - ※ 붙임1 “제4차 특정감사 처분요구 명세서(P4), 붙임2 감사결과 처분요구서(P5 ~ P8) 참조

붙임1 제4차 특정감사 처분요구 명세서

□ 신분상 처분(1건)

No.	처분요구 내역 명세							
	부서명	△△△△△실	직 급	전임연구원	성 명	○○○	처분요구	징 계
1	지적사항	✓ (품위유지의 의무 위반) 출장 중에 술에 취한 상태(기준: 혈중알코올농도 0.03% 이상)에서 업무용 차량 운전(경찰공무원의 채혈검사 결과 혈중알코올 농도 0.049%로 확인되어 검찰에 송치) - 적발일시 및 장소: '23. 9. 7. 06:10, 나주톨게이트 - 경찰조사출석일: 23. 10. 11., 관할경찰서(나주경찰서⇒파주경찰서 이관)						

붙임2 감사결과 처분요구서

감사결과처분요구서

【감사명】 제4차 특정감사(음주운전 적발 자진신고)

【위반항목】 품위유지의무 위반(음주운전)

【관련부서】 △△△△△실 ○○○ 전임연구원

【처분사항】 (신분상) 징계

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「도로교통법」(법률 제19158호, 2023.01.03.)

- 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지) ① 누구든지 술에 취한 상태에서 자동차등(「건설기계관리법」 제26조제1항 단서에 따른 건설기계 외의 건설기계를 포함한다. 이하 이 조, 제45조, 제47조, 제93조제1항제1호부터 제4호까지 및 제148조의2에서 같다), 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니 된다. (이하 생략)

○ 「인사관리규정」(개정, 2023.05.24.)

- 제30조(품위유지의 의무) 직원은 기술원의 명예와 위신을 실추, 손상케 하는 일이 없도록 항상 언행을 조심하여야 하며 건강과 정신수양으로 예절과 품위를 유지하여야 한다.

○ 「징계요령」(개정, 2023.05.24.)

- 제3조(징계사유) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계사유가 있을 때에는 징계요구를 하여야 하며, 동 징계 의결 결과에 따라 징계처분을 행하여야 한다.

1. 관계법령 및 제 규정을 위반하였을 때 (이하 생략)

- 제7조(징계의 감경 및 가중) (생략) ③ 위원회는 제1항에 따른 감경 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감경할 수 없다. (중략)

8. 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응 (이하 생략)

- <별표 제1호> 징계양정기준

⇒ 품의 유지의 의무 위반 - 나. 음주운전

- <별표 제3호> 음주운전 징계양정기준

⇒ 최초 음주운전을 한 경우 - 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우

2. 사건개요 및 위법사항

○ (사건개요)

구 분	세부개요	비 고
2023.09.06.	- 22:00까지 팀원들과 저녁식사 및 음주(소주 1병 ~ 1.5병) - 22:30 숙소에서 추가 음주(맥주 1병)	
2023.09.07.	- 06:10 출장업무 수행을 위해 기상 - 06:25 취기가 없는 것으로 판단하여 업무용 차량 운전 - 06:45 나주톨게이트 음주단속(나주경찰서), 1차 음주측정 - 07:40 나주종합병원 응급실로 이동, 2차 음주측정	1차: 호흡조사 2차: 채혈검사
2023.09.08.	- 출장 복귀	
2023.09.15.	- 나주경찰서로부터 음주운전 사건 이관 통보	파주경찰서 이관
2023.10.05.	- 파주경찰서 출석 통보(2023.10.11. 출석)	
2023.10.11.	- 파주경찰서에서 채혈검사 결과* 확인 및 주취운전자 적발 보고서 수령, 처리절차 등 확인 * 혈중알코올농도 <u>0.049%</u> (술에 취한 상태 기준 <u>0.03% 이상</u>) - 감사실에 음주운전 사건 자진신고(주취운전자 적발보고서 및 경위서 제출)	<u>단순음주</u> 건으로 검찰송치 (<u>처분통지 전</u>)

※ 관련자가 제출한 경위서 등을 통해 사건 재구성

○ (위반사항) 관련자는 출장 중('23.09.07.)에 술에 취한 상태(혈중알코올 농도 0.049%)에서 업무용 차량을 운전하여 이동하던 중에 음주운전으로 적발

- 「인사관리규정」 제30조(품위유지의 의무) 위반

○ 과거 음주관련 처분사실(임용일 2012. 3. 5. 이후) “없음”

○ 기 처분이력 “없음”

3. 관련자 및 감사담당자 의견

(관련자) 전날 음주를 하고 충분한 수면을 취하였기에 숙취에 인한 음주운전 단속으로 적발될 것이라고 전혀 인지하지 못하여 운전을 하였으나 음주운전은 절대 있어서는 안 될 일로서 물의를 일으킨 부분에 대하여 반성하고 있으며 재발 방지를 위해 노력을 하겠다는 의견 제시

(감사담당자) 본 음주운전 적발 건은 전날 음주에 의한 숙취로 음주운전 행위에 직접적인 의도가 있었다고 보기 어렵고 경찰서의 기관통보가 아닌 자진신고에 의해 확인된 사안이라 하더라도 공직자로서 지켜야 할 기본법규를 위반한 것으로서 「징계요령」 제7조에 의해 감경사유에 해당하지 않으며 공직기강 확립을 위하여 엄중한 징계 필요

4. 조치 요구사항

【징계요구】 한국수자원조사기술원장은 술에 취한 상태로 운전하여 「인사관리 규정」 제30조(품위유지의 의무)를 위반한 관련자에게 음주운전에 대한 경각심 고취와 재발 방지를 위해 “음주운전 징계양정기준”에 따라 “징계” 조치하시기 바랍니다.